

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

MARIA DEL CARMEN PADILLA LOPEZ
DEMANDANTES

Vs

JOSE M. GARCIA AVECEDO
DEMANDADOS

CIVIL NÚMERO: CB2025CV00122

SOBRE:

INTERDICTO POSESORIO

CONTESTACIÓN A DEMANDA DE INTERDICTO POSESORIO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandada de epígrafe DON JOSE M GARCÍA ACEVEDO, por conducto de su representación legal y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

INTRODUCCIÓN

Que somo s la representación legal de la parte demandada en el presente caso. Que nuestra dirección de correo electrónico es molinaryl原因@gmail.com y nuestra dirección postal y física es: calle Barbosa #142, Moca PR 00676 con teléfono: 787-966-6146/787-642-2483. Que solicitamos que toda comunicación de aquí en adelante sea a estas direcciones informadas.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

1. En cuanto a la jurisdicción y competencia de este Tribunal no se objeta conforme a derecho toda vez que es el Tribunal que ostenta la misma por ser este un pleito relacionado a un predio en el municipio de Cabo Rojo.

LAS PARTES

2. Se niega este inciso de la demanda por desconocerse si en efecto esta es la dirección de la parte demandante, además se niego la alegación que don DENNIS PADILLA PADILLA actúa en representación de la parte demandante por ser este su apoderado. Esta alegación requiere presentación de prueba toda vez que la demanda se hace a nombre de doña MARIA DEL CARMEN PADILLA LOPEZ y don DENNIS PADILLA PADILLA NO aparece en el epígrafe de la demanda como representante o apoderado.
3. En cuanto a la información de nuestro representado se acepta y se informan sus circunstancias personales: Mayor de edad. Soltero, comerciante y vecino de Cabo Rojo Puerto Rico. Con Dirección en la Calle Urayoán #955 Puerto Real, Cabo Rojo, PR 00623

LOS HECHOS

4. El inciso 4 de la demanda se niega por falta de conocimiento o creencia y por ser este una materia de prueba.
5. El inciso 5 de la demanda se niega por que dicha parcela conforme a l plano de nuestro representado no existe de facto y es parte de un terreno mayor que este adquirió como parte de una herencia de la cual compró todas las participaciones de los herederos.
6. El inciso 6 de la demanda se niega por falta de conocimiento o creencia. Se aclara que en efecto la parte demandada está realizando labores de mejoras

en lo que es su propiedad conforme a las adquisiciones realizadas a los herederos de do Filiberto Padilla también conocido por Filiberto Padilla.

CAUSA DE ACCIÓN: INTERDICTO POSESORIO

7. El inciso 7 de la demanda no requiere una acción responsiva por ser una cita de un tratadista y no una alegación en derecho. Pero de requerir acción responsiva se niega.
8. El inciso 8 de la demanda no requiere una acción responsiva, pero de requerirlo se niega.
9. El inciso 9 de la demanda no requiere acción responsiva por ser una cita, pero de requerirlo por este Tribunal se niega de su faz.
10. De igual manera el inciso 10 es una cita por lo que no requiere alegación responsiva alguna, pero de requerirse se niega.
11. El inciso 11 es una inferencia que hace la parte demandante de lo antes citado por lo que no constituye materia de derecho y no requiere una alegación responsiva, pero de así requerirlo el Tribunal se niega de su faz.
12. La alegación 12 de la demanda son citas de jurisprudencia de nuestro más alto foro judicial por lo que se aceptan conforme al contenido como decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que crean preceptos jurídicos, ahora bien, siendo materia de derecho corresponde al Tribunal darle el peso probatorio que estime conveniente. Pero de ser requerido por este Tribunal una alegación responsiva se niega de su faz.

IMPOSICIÓN DE HONORARIOS

13. La alegación 43 que entendemos debe ser un error y debería ser la 13 conforme al orden de las alegaciones se niega de su faz. Las acciones alegadas y esbozadas en la demanda deben ser probadas con prueba robusta y convincente. LA demandante debió conocer por ser vecina del predio que el demandado había adquirido las participaciones hereditarias sobre la finca principal que lo hacen dueño de la propiedad incluyendo el predio de terreno que se alega en esta casusa de acción, además ha sido el demandado y solamente el demandado el que ha hecho los pagos correspondientes al CRIM sobre la propiedad alegada en la demanda toda vez que conforma un solo predio o una sola finca conforme a los planos del registro y los de CRIM. Por lo que entendemos que no procede la imposición de honorarios y menos por temeridad toda vez que ha sido la parte demandante la que ha puesto al demandado en posición de tener que vindicar su propiedad.

DEFENSAS AFIRMATIVAS

14. La parte demandada compareciente se reserva el derecho de plantear oportunamente cualquier defensa afirmativa cuya aplicación al caso surja posteriormente como consecuencia del descubrimiento de prueba o ulterior investigación del caso.

RECONVENCIÓN

15. Se reconviene contra la parte demandante por la cantidad de \$3,000.00 en pago de costas y honorarios de abogado toda vez que es la parte demandante es la que ha obligado a la parte demandada a incurrir en gastos de defensa incurriendo en temeridad toda vez que la demandada está y ha

estado en todo momento en pacífica e ininterrumpida del predio en controversia y nunca se había hecho alegación alguna de que el mismo no le pertenecía.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que desestime la presente demanda y en su consecuencia de a lugar la reconvención con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Moca, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2025

f/LCDO. DERIK V. MOLINARY
T.S.P.R. 17,407
Calle Barbosa #142
Moca, Puerto Rico 00676
TEL. 787-642-2483
E Mail: molinarylaw@gmail.com